

Quelques conseils dans la réalisation d'une fiche d'arrêt

Avant-Propos

But de l'exercice. Le commentaire d'arrêt a pour but d'exprimer une critique structurée à l'égard d'une décision de justice. Mais l'esprit critique ne peut s'exprimer sans, en amont, un esprit de synthèse. La fiche d'arrêt a pour but de réaliser une synthèse de la décision de justice, en en gardant que les éléments importants. C'est cette synthèse qui permettra de faire émerger la problématique et donc de permettre d'organiser, de manière structurée (dans un plan en deux parties et deux sous-parties) la critique de l'arrêt. La réalisation d'une fiche d'arrêt est donc un exercice indispensable pour bien comprendre les tenants et les aboutissants d'une décision de justice.

Structure de l'exercice. peu importe la juridiction ayant rendue la décision de justice, la structure de la fiche d'arrêt sera toujours la même.

- Rappel des faits
- Procédure
- Prétentions des parties
- Problème de droit auquel la juridiction devait répondre
- Solution apportée par la juridiction

A ce stade, un simple conseil de présentation : Sur votre copie, marquez chaque étape d'un alinéa, cela facilitera votre travail et celui du correcteur.

I Le rappel des faits

Les événements advenus entre les parties dans un procès et d'où est né le litige doivent être juridiquement qualifiés. Ils doivent être résumés **chronologiquement**, sans mentionner les noms des parties. Ces dernières doivent recevoir une qualification juridique (une personne, un administré, un veuf, un requérant, un époux, etc.). Il ne faut pas recopier mot pour mot tous les éléments de faits présentés dans la décision de justice. Seuls les éléments les plus pertinents et utiles à la compréhension de l'arrêt doivent figurer dans ce paragraphe.

Questions à se poser au brouillon : *Quelle est la situation à l'origine de la décision ? Que s'est-il produit entre les parties ?*

II La procédure

Etape fondamentale qui permet d'apprécier la rigueur et la maîtrise du vocabulaire juridique par l'étudiant. Vous devez ici présenter la procédure ayant conduit à la décision que vous commentez ; cela implique notamment d'évoquer les décisions ayant précédé celle-ci (s'il y en a) dans cette affaire.

Rappel :

- Un tribunal rend un jugement
- Une cour (appel, administrative d'appel ou de cassation) rend toujours un arrêt
- Le Conseil d'Etat rend des décisions mais il n'est pas faux de dire qu'il rend des arrêts
- Le Conseil constitutionnel rend des décisions (en toute circonstance).

Une partie interjette appel. On se pourvoit en cassation ou on forme un pourvoi en cassation.

L'objet de la procédure est d'indiquer, de façon chronologique, le déroulement du procès. Il s'agit d'une présentation du circuit contentieux de l'affaire.

Lorsque l'affaire a été déjà jugée en **première instance**, il faut mentionner le tribunal qui s'est prononcé et le résultat de sa décision.

S'il y a eu un appel, il faut indiquer qui a interjeté appel et sur la base de quels arguments principaux. À l'instar de la démarche employée pour la décision de la première instance, il faut indiquer quelle a été la juridiction d'appel et quel a été le résultat de sa décision, la date de prononcé de l'arrêt, etc.

Questions à se poser au brouillon : *Comment les poursuites judiciaires ont-elles été engagées ? Quelles sont les étapes de la procédure qui a été suivie ? S'il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation, quelles sont les juridictions du fond ayant préalablement statué sur l'affaire ?*

III Les prétentions des parties

Une fois la procédure exposée lors de l'étape précédente, il s'agit ici d'analyser les prétentions soutenues par les parties devant la juridiction qui a rendu la **décision étudiée**.

Question à se poser au brouillon : Quels sont les moyens invoqués par les parties à l'appui de leur recours ? De leur appel ? De leur pourvoi en cassation ? etc.

IV Le problème de droit

La problématique juridique doit être posée en termes **juridiques et abstraits**, sans faire référence à l'affaire. Ce doit être un problème de droit général.

Question à se poser au brouillon : *Quelle est la question fondamentale à laquelle la juridiction devait répondre par la décision ?*

V La solution

La solution doit systématiquement être une réponse positive ou négative à la question posée. Vous devez donc présenter la solution donnée par la juridiction à ce problème ; il ne s'agit pas seulement de préciser si elle confirme ou infirme la décision antérieure, mais bien de répondre à la question que vous aurez préalablement posée. Il est recommandé de commencer par reprendre le dispositif de la décision.

Ex : La Cour de cassation rejette le pourvoi / casse et annule l'arrêt de la cour d'appel

Ex : Le Conseil d'Etat rejette le recours / Annule telle décision

Ex : Le Conseil constitutionnel juge conforme telle loi aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Ensuite, il convient d'expliquer les raisons qui ont poussé la juridiction à statuer dans tel sens. Il s'agit donc de reprendre la motivation de la décision de justice, permettant à la juridiction de justifier sa décision.

Question à se poser au brouillon : *Quelle est la solution apportée à cette question ?*

VI La portée de la décision

Il s'agit d'une étape facultative. Si l'arrêt est important, il est recommandé de mentionner brièvement sa portée (*exemple : revirement de jurisprudence, arrêt de principe*).

Questions à se poser au brouillon : *Cette solution est-elle innovante ? Classique ? S'agit-il d'un revirement de jurisprudence ? D'une confirmation de la jurisprudence antérieure ?*

Exercice de fiche d'arrêt corrigé

Vous trouverez ci-dessous, une fiche d'arrêt inédite corrigé. Il s'agit donc d'un entraînement permettant à l'étudiant de réaliser par lui-même la fiche d'arrêt puis de s'autocorriger. Le **bon sens** commande donc de lire l'arrêt reproduit ci-dessous et de **ne pas directement consulter le corrigé** en page 6.

Référence de l'arrêt proposé à titre d'entraînement : **Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 11 décembre 1992, 91-11.900**

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 9 et 57 du Code civil et le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ;

Attendu que lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence ; que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait pas obstacle à une telle modification ;

Attendu que M. René X..., né le 3 mars 1957, a été déclaré sur les registres de l'Etat civil comme étant du sexe masculin ; que, s'étant depuis l'enfance considéré comme une fille, il s'est, dès l'âge de 20 ans, soumis à un traitement hormonal et a subi, à 30 ans, l'ablation de ses organes génitaux externes avec création d'un néo-vagin ; qu'à la suite de cette opération, il a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à la substitution, sur son acte de naissance, de la mention " sexe féminin " à celle de " sexe masculin " ainsi qu'au changement de son prénom ; que le Tribunal a décidé que M. X... se prénommerait Renée, mais a rejeté ses autres prétentions ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges aux motifs que la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu'il était devenu une femme, et que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes s'opposait à ce qu'il soit tenu compte des transformations obtenues à l'aide d'opérations volontairement provoquées ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a d'abord constaté, en entérinant les conclusions de l'expert-psychiatre commis par le Tribunal, que M. X... présentait tous les caractères du transsexualisme et que le traitement médico-chirurgical auquel il avait été soumis lui avait donné une apparence physique telle que son nouvel état se rapprochait davantage du sexe féminin que du sexe masculin ; qu'elle a énoncé, ensuite, que l'insertion sociale de l'intéressé était conforme au sexe dont il avait l'apparence ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 15 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que Renée X..., née le 3 mars 1957 sera désignée à l'Etat civil comme de sexe féminin.

Fiche d'arrêt corrigée :

En l'espèce, une personne de sexe masculin née s'est depuis son enfance considérée comme femme. Il avait en ce sens entrepris une série de traitements médico-chirurgicaux visant à ressembler physiquement à une femme. Il a par la suite saisi un tribunal de grande instance et demander à obtenir une modification de son prénom et de son sexe à l'état civil.

Le tribunal de grande instance a accueilli la demande de changement de prénom mais a rejeté sa demande de changement de sexe à l'état civil. Insatisfaite, cette personne interjette appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dans un arrêt rendu le 15 novembre 1990, la juridiction d'appel Aixoise confirme le jugement de première instance et justifie sa position au motif que la conviction intime de l'intéressé d'appartenir au sexe féminin et sa volonté de se comporter comme tel ne sauraient suffire pour faire reconnaître qu'il était devenu une femme. Elle ajoute que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes s'oppose « à ce qu'il soit tenu compte des transformations obtenues à l'aide d'opérations volontairement provoquées ». C'est donc au nom du principe d'indisponibilité de l'état des personnes que le changement de la mention du sexe à l'état civil a été refusée. Une pourvoi en cassation est donc formé contre l'arrêt d'appel.

Le principe d'indisponibilité de l'état des personnes s'opposait-il à la modification de la mention du sexe sur l'acte de naissance par une personne présentant un syndrome de transsexualisme ?

La Cour de cassation réunie en Assemblée plénière répond par la négative, cassant et annulant l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Au visa de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, des articles 9 et 57 du code civil elle précise que « *lorsque, à la suite d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique, une personne présentant le syndrome du transsexualisme ne possède plus tous les caractères de son sexe d'origine et a pris une apparence physique la rapprochant de l'autre sexe, auquel correspond son comportement social, le principe du respect dû à la vie privée justifie que son Etat civil indique désormais le sexe dont elle a l'apparence* ».

Ainsi, le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne s'oppose pas à la modification de la mention du sexe en raison du respect dû à la vie privée. Toutefois, la modification doit être justifiée par quatre critères cumulatifs :

- L'existence d'un syndrome du transsexualisme reconnu.
- L'existence d'un traitement médico-chirurgical, subi dans un but thérapeutique.
- La perte des caractères du sexe d'origine.
- L'apparence est socialement reconnue comme étant celle du sexe demandé.